



PUTUSAN
Nomor 6241 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DESI SUPRIYATI, bertempat tinggal di Jalan Beringin RT 05, RW 004, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jecky Haryanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 1, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HJ. SUHARDATIEN MANAF**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 12 B, RT 03, RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **DRG. NUZULY NOVI INDRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 12 B, RT 03, RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **DIDIT MARDWIPRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Nomor 51 A, RT 07, RW 01, Kelurahan Gondongdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. **NIKE HAVITRIYANTI, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 12 B, RT 03, RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat,

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raden Patah Perum Sakinah, Blok C,
Nomor 19, RT 34, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan
Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 Juli 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ir. H. A
Manaf Zakaria adalah Pemilik Tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas
11.609 m² (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama
Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604 / 1984 pada tanggal
23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 m², (sebelas ribu enam ratus
sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan
sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang
berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil
serta gedung BPN Kota Bengkulu;
 - Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong
475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept
Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik
Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat
hak milik;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Materiil maupun kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar:
Kerugian Materiil sebesar = Rp 5.804.500.000,00
Kerugian Immaterial sebesar = Rp 1.000.000.000,00
Total Kerugian = Rp 6.804.500.000,00
(enam milyar delapan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Tanah Sengketa yang telah dilekatkan adalah sah, kuat dan berharga;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris Ir. H. A Manaf Zakaria dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl., tanggal 30 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



3. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Ir. H. A Manaf Zakaria adalah Pemilik Tanah Ex. Eigendom No. 544 seluas 11.609 M², (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) atas nama Ir. H. A Manaf Zakaria dengan surat ukur No. 604/1984 pada tanggal 23 Februari 1984 dengan seluas 11.609 M², (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Jalan Beringin dan sekarang berbatas dengan Jalan Beringin;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Siring kecil sekarang berbatas dengan Tembok dan berseberangan dengan siring kecil serta gedung BPN Kota Bengkulu;
 - Sebelah Timur yang dahulu berbatas dengan Tanah Eigondong 475 sekarang berbatas dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Perumahan Dinas Dept Tenaga Kerja dan Rawa sekarang berbatas dengan tanah milik Pemprov Bengkulu, Buffet tris, serta ruko yang telah bersertifikat hak milik;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Tanah Sengketa Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl pada tanggal 6 November 2023 adalah sah, kuat dan berharga;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Tanah Sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Ir H. A Manaf Zakaria dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap lalai melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.704.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl, tertanggal 30 November 2023;
3. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terlawan untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terlawan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl., tanggal 6 November 2023 terhadap objek tanah tidak sah dan tidak berharga;
5. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl., tanggal 6 November 2023 terhadap objek tanah;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Terlawan;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Plw/2023/PN Bgl., tanggal 25 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



3. menguatkan Putusan Verstek Perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl., tanggal 30 November 2023;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.564.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT BGL., tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.Plw/2023/PN Bgl., *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2024 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Pelawan/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl. tanggal 30 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/Pdt.Plw/2023/PN.Bgl. tanggal 25 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PDT/2024/PT.BGL. tanggal 4 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl. tanggal 30 November 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pdt.Plw/2023/PN.Bgl. tanggal 25 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PDT/2024/PT.BGL. tanggal 4 Juli 2024;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl., tanggal 6 November 2023 terhadap objek tanah tidak sah dan tidak berharga;
6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PN.Bgl., tanggal 6 November 2023 terhadap objek tanah;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



tanggal 31 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Ir. H. A Manaf Zakaria berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 November 2019, semasa hidup Alm Ir. H. A Manaf Zakaria memiliki sebidang tanah dengan cara membeli tanah Ex. Eigendom Nomor 544, seluas 11.609 m², (sebelas ribu enam ratus sembilan meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli (tertulis Surat Keterangan Djual-Beli) pada tanggal 16 Juli 1970 dari Azmah Binti Muhammad Nuh yang dahulu terletak di Desa Padang Jati Wilayah IV, Kotamadya Bengkulu;
- Bahwa alas hak Penggugat adalah didasarkan Surat Eigendom dibuat tahun 1921 telah habis masa berlakunya dan telah menjadi tanah negara dan sampai dengan sekarang diatas tanah tersebut tidak terbit sertifikat dan tidak pula dikuasai oleh Penggugat sehingga terbukti Penggugat tidak memiliki legalitas dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DESI SUPRIYATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PDT/2024/PT BGL., tanggal 4 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pdt.Plw/2023/PN Bgl., tanggal 25 April 2024 jo Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 30 November 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DESI SUPRIYATI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PDT/2024/PT BGL., tanggal 4 Juli 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 60/Pdt.Plw/2024/PN Bgl., tanggal 25 April 2024 *jo* Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl., tanggal 30 November 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 2. Membatalkan Putusan Verstek Perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bgl., tanggal 30 November 2023;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H.,

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 6241 K/Pdt/2024